

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4392/2536

นางสาว จุริย์ เจริญวุฒิ กับพวก
การสื่อสารแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306, มาตรา 308 วรรคแรก

จำเลยได้รับการบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งถึงกำหนดชำระแล้วและได้ยินยอมด้วยในการโอนดังกล่าวโดยมิได้อิดเอื้อน ทั้งผู้โอนพึงผิดสัญญาจ้างภายหลังการโอน จำเลยจะอ้างสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในการที่ผู้โอนผิดสัญญาจ้างภายหลังมาหักกลบลบหนี้กับสิทธิเรียกร้องของผู้โอนที่มีต่อจำเลยแต่ได้โอนไปให้โจทก์ทั้งสองก่อนแล้วไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 308 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุนให้ก่อสร้างอาคารแบบแปลตจำนวน 2 หลัง และตกลงให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุนเป็นผู้ติดต่อกับการไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขยายเขตไฟฟ้า โดยให้ทดรองจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการติดต่อดังกล่าวไปก่อน เมื่อการไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการขยายเขตเสร็จเรียบร้อยแล้วจำเลยจะจ่ายเงินทดรองดังกล่าวให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุนต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุนได้ดำเนินการติดต่อกับการไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการขยายเขตไฟฟ้าให้ และห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุนได้จ่ายเงินค่าขยายเขตไฟฟ้าให้การไฟฟ้าจังหวัด

สุราษฎร์ธานีไปเป็นเงิน185,511 บาท ซึ่งจำเลยจะต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุน ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุนได้มีหนังสือ
แจ้งให้จำเลยทราบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุนโอนสิทธิเรียกร้องเงินทดรอง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้โจทก์ทั้งสองคนละครึ่ง จำเลยได้รับหนังสือแล้วยินยอมในการ
โอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว แต่จำเลยไม่ชำระเงินให้โจทก์ทั้งสองโจทก์ทวงถามแล้วก็
ไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน206,380 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้ง
สอง

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้ยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้องเงินทดรองค่าใช้
จ่ายตามฟ้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุนได้ผิดสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร โดย
ได้หยุดงานก่อสร้างงวดสุดท้ายเป็นเหตุให้จำเลยยกเลิกสัญญา และได้ว่าจ้างให้บุคคล
อื่นดำเนินการแทนเกินเงินงวดสุดท้ายจำนวน 2,819,000 บาท ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด
เวียงชัยรวมทุนต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่จำเลย และจำเลยได้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้แล้ว
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้จำนวน185,511 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุนได้มีหนังสือแจ้งการโอน
สิทธิเรียกร้องแก่โจทก์ทั้งสองให้จำเลยทราบตามเอกสารหมายเลข 6 จำเลยทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2528ไม่ได้แย้ง กลับมีหนังสือลงวันที่ 13 สิงหาคม 2528

เอกสารหมาย จ.7และ จ.8 ยอมรับว่า อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินถือว่า
จำเลยรับทราบและยินยอมด้วยในการโอนสิทธิเรียกร้องเงินทดรองจ่ายในการติดตั้ง
ไฟฟ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306ซึ่งถึงกำหนดชำระแล้วโดย
มิได้อัดเอื้อน ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุนเพิงหยุดงานก่อสร้างงวดสุดท้ายอัน
เป็นการผิดสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2528 จำเลยจะอ้างสิทธิที่จะเรียกร้องค่า
เสียหายในการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุนผิดสัญญาจ้างภายหลังมาหักกลบ
ลบหนี้กันกับสิทธิเรียกร้องของห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงชัยรวมทุนที่มีต่อจำเลยแต่ได้
โอนไปให้โจทก์ทั้งสองก่อนแล้วไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
308 วรรคแรก

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ